

Philips Hue – Nutzungsbedingungen

Zuletzt aktualisiert: September 2025 | Signify Netherlands B.V. | Deutsche Übersetzung des niederländischen Originaldokuments (Gebruiksvoorwaarden).

1. Was in diesem Dokument behandelt wird und unsere Beziehung

a. Wir wissen, dass es verlockend ist, diese Hue-Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) nicht zu lesen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie diese Bedingungen verstehen, damit Sie wissen, was Sie von uns erwarten können und was wir von Ihnen verlangen.

b. Ihre Beziehung zu uns: Diese Nutzungsbedingungen bestimmen die Beziehung zwischen Ihnen und uns. Wenn wir auf „wir“, „uns“ oder „unser“ verweisen, meinen wir die Signify Netherlands B.V., das Unternehmen hinter den Philips-Hue-Produkten, mit der Registrierungsnummer der niederländischen Handelskammer 17061150, der USt-IdNr. NL009076992B01 und dem Geschäftssitz High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven.

c. Dienste, auf die sich diese Bedingungen beziehen: Die Dienste sind für Philips Hue und Hue-Produkte („Produkte“) bestimmt und betreffen Ihren Zugang zu und die Nutzung der in den Produkten integrierten Software, Ihren Zugang zu und die Nutzung unserer App, die Sie auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen können, sowie die über unsere Website und App verfügbaren Dienste und Funktionen für die Produkte. Wir bezeichnen all dies als die „Dienste“. Die Produkte sind speziell für den häuslichen Gebrauch konzipiert und entwickelt, ausschließlich unter normalen Bedingungen und bei normaler Nutzung.

d. Altersanforderungen: Wenn Sie nicht das gesetzliche Alter haben, um einen Vertrag abschließen zu dürfen, benötigen Sie die Zustimmung Ihrer Eltern oder Ihres gesetzlichen Vormunds, um diese Bedingungen zu akzeptieren, die Dienste zu nutzen und ein Nutzerkonto anzulegen.

e. Worauf sich diese Bedingungen nicht beziehen: Für den Kauf Ihres Produkts gelten die Verkaufsbedingungen, die zum Zeitpunkt des Kaufs des Produkts anwendbar sind, einschließlich etwaiger gesetzlicher Gewährleistungsrechte, die Ihnen als Verbraucher in Ihrem Wohnsitzland zustehen. Für bestimmte Funktionen der Dienste können zusätzliche Bedingungen gelten, die bei den betreffenden Funktionen bereitgestellt werden.

f. Inbetriebnahme durch Dritte: Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Produkte über einen Dritten in Betrieb zu nehmen, der einen Standard nutzt (Matter; Zigbee), die Apple-Home-App oder anderweitig (zum Beispiel, um Produkte über andere Geräte Ihres Smart Home zu steuern) („Inbetriebnahme durch Dritte“), dann akzeptieren Sie diese Bedingungen als Teil der Inbetriebnahme durch Dritte. Durch eine solche Inbetriebnahme durch Dritte sind Sie an diese Bedingungen gebunden, einschließlich der einschlägigen Beschränkungen der Dienste. Es ist möglich, dass andere Mitglieder Ihres Haushalts (weitere) Produkte hinzufügen, nachdem ein Produkt im System eines solchen Dritten in Betrieb genommen wurde. Sie sind dafür verantwortlich, dass alle Nutzer in Ihrem Haushalt, die diese Produkte nutzen, diese Bedingungen kennen und einhalten. Wir lehnen jede Verantwortung oder Haftung für etwaige Folgen ab, die sich aus der Nutzung der Produkte durch Personen ergeben, die diesen Bedingungen nicht persönlich zugestimmt haben.

2. Nutzung der Dienste

a. Erlaubnis zur Nutzung der Dienste: Wir erteilen Ihnen die Erlaubnis, die Dienste zum Steuern und Überwachen der Produkte zu nutzen, die Ihr Eigentum sind oder für deren Steuerung und Überwachung Sie befugt sind.

b. Registrierung eines Nutzerkontos: Für die Dienste kann es erforderlich sein, dass Sie über ein Nutzerkonto verfügen, um die Dienste nutzen zu können. Sie sind selbst für die Richtigkeit Ihrer Angaben (zur Einrichtung Ihres Nutzerkontos) sowie für Maßnahmen zur Sicherung Ihres Nutzerkontos verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in Artikel 5.

c. Sie können Personen autorisieren: Wenn Sie über ein Administratorkonto verfügen (wir nennen diese Nutzer „Admin“ oder „Eigentümer“), können Sie andere Personen mit einem Nutzerkonto auf Grundlage der Dienste autorisieren, Zugang zu den Produkten und Diensten zu erhalten, diese zu nutzen, zu steuern und zu kontrollieren. Wir bezeichnen solche Personen als „autorisierte Nutzer“. Autorisieren Sie nur Personen, denen Sie ausreichend vertrauen, Zugang zu Ihrem Nutzerkonto, Ihren Produkten und Diensten zu erhalten.

d. Verbesserung der Dienste:

- Wir versuchen fortlaufend, unsere Dienste und Produkte zu verbessern. Diese können sich daher von Zeit zu Zeit ändern. Wir können die Dienste aktualisieren, indem wir (Bug-)Fixes oder Anpassungen vornehmen, neue Merkmale oder Funktionen hinzufügen, Merkmale, Funktionen, Bestandteile oder Inhalte (vorübergehend oder dauerhaft) entfernen, Beschränkungen für bestimmte Merkmale einführen oder den Zugang zu (Teilen der) Dienste einschränken. Alle diese Änderungen und Anpassungen bezeichnen wir als „Updates“.
- In manchen Fällen können Updates dazu führen, dass ältere Hardwaregeräte, Dienste Dritter, Softwarekonfigurationen oder Einstellungen nicht mehr mit den Diensten funktionieren, und Sie sind gezwungen, diese Geräte, Dienste, Konfigurationen oder Einstellungen zu aktualisieren oder zu ändern, wenn Sie die Dienste weiterhin nutzen möchten.
- Unsere Richtlinie zur Beendigung des Supports können Sie gesondert auf unserer Website unter www.philips-hue.com/endofsupportpolicy einsehen. Bestehen Unterschiede zwischen unserer Richtlinie zur Beendigung des Supports und einer von uns für das Produkt gewährten Garantie, oder würde unsere Richtlinie zur Beendigung des Supports zur Beendigung des Supports für Produkte innerhalb der angegebenen Garantiezeit führen, so hat unsere Richtlinie zur Beendigung des Supports Vorrang vor den Bestimmungen einer solchen Garantie.
- Updates können automatisch ausgeführt werden, ohne Sie weiter zu benachrichtigen oder um Ihre Zustimmung zu bitten. Sie stimmen diesen automatischen Updates zu. Wenn Sie nicht möchten, dass solche Updates automatisch installiert werden, können Sie dies in den Einstellungen der App angeben. Wir können Sie auch bitten, Updates selbst zu installieren, und es liegt in Ihrer Verantwortung, dies umgehend zu tun. Wenn Sie Updates nicht installieren, können Sie Risiken (einschließlich Sicherheitsrisiken) ausgesetzt sein; dies beeinflusst und beschränkt unsere Haftung und unsere Möglichkeit, Ihnen die Dienste bereitzustellen.

e. Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Funktion der Dienste: Eine ordnungsgemäße Funktion der Dienste hängt von der Übertragung von Daten über Geräte und Dienste Dritter ab, darunter Ihr WLAN-Netzwerk, Ihr Gerät mit Drahtlosnetzwerk-Funktion (z. B. ein Smartphone oder Tablet) und (bei bestimmten Produkten) ein Breitband-Internetzugang. Signify hat keine Kontrolle über diese Geräte und Dienste Dritter, deren korrekte Konfiguration und Kompatibilität mit den Produkten und Diensten sowie damit verbundene Kosten und ist hierfür nicht verantwortlich. Wird der Betrieb dieser Geräte oder Dienste aus welchem Grund auch immer unterbrochen, verzögert, verweigert oder anderweitig beschränkt, kann dies dazu führen, dass die Dienste während dieser Beschränkungen nicht zuverlässig oder nicht verfügbar sind. Sie sind selbst für etwaige Kosten dieser Geräte und Dienste Dritter verantwortlich. Insbesondere für das Streamen und Ansehen aufgezeichneter Videos können zusätzliche und erhebliche Kosten anfallen.

f. Ihr Verhalten: Bei der Erbringung der Dienste ist es unsere Absicht, die Dienste für alle verfügbar zu halten. Daher müssen Sie sich an diese Verhaltensregeln halten:

- das anwendbare Recht einhalten, einschließlich Exportbeschränkungen und Sanktionen sowie Vorschriften zum Datenschutz und zu Rechten des geistigen Eigentums;
- die Dienste nicht beschädigen, manipulieren, missbrauchen oder stören;
- Sie erklären und garantieren, dass Sie sich nicht in einem Land befinden, das einem Embargo der US-Regierung unterliegt oder von der US-Regierung als ein den Terrorismus unterstützendes Land eingestuft wurde, und dass Sie nicht auf einer Liste verbotener oder beschränkter Parteien der US-Regierung geführt werden.

g. Nutzung in Verbindung mit Video- und/oder Audioinhalten: Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der Produkte in Verbindung mit bestimmten spezifischen Video- und/oder Audioinhalten bestimmte Lichtkombinationen hervorrufen kann, die als unangenehm empfunden werden können. Stoppen Sie in diesem Fall die Synchronisierung des Produkts mit solchen Inhalten.

h. Zusätzliche Produkte können erforderlich sein: Für die Nutzung bestimmter Produkte können zusätzliche Produkte erforderlich sein, wie von uns in den Gebrauchsanweisungen angegeben.

i. Kommunikation über Dienste: Manchmal senden wir Ihnen Bekanntmachungen und andere Informationen über unsere Website oder unsere App. Wenn Sie Fragen zu den Produkten, den Diensten oder diesen Bedingungen haben, können Sie uns über unsere Kundendienstkanäle kontaktieren.

j. Feedback: Feedback zu den Diensten und Produkten ist willkommen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, uns Feedback zu geben, können wir auf Grundlage Ihres Feedbacks tätig werden, ohne dass uns Verpflichtungen Ihnen gegenüber entstehen.

k. Schwachstellen: Alle Produkte, die von drahtlosen oder Internetverbindungen abhängig oder mit einem Netzwerk jeglicher Art (z. B. Cloud-Speicher) verbunden sind, sind möglicherweise nicht sicher und können durch Malware- und Spyware-Varianten missbraucht oder gehackt werden („Schwachstellen“). Schwachstellen können einer Person mit böswilligen Absichten die Möglichkeit bieten, Ihr System oder zugehörige Produkte zu aktivieren oder zu deaktivieren; Ihre Daten oder die anderer einzusehen, zu extrahieren, zu ändern, zu zerstören, zu stehlen, offenzulegen oder zu verändern; Ihre Aktivitäten und die anderer zu überwachen und/oder auszuspionieren; Internet- und Netzwerkstörungen zu verursachen; für unbeabsichtigten oder unbefugten Zugriff anderer auf Ihr Konto zu sorgen und anderweitig Menschen, Eigentum oder Daten zu gefährden. Wir geben keine Garantie oder Zusicherung, dass die Dienste sicher sind und/oder dass die Dienste keine Schwachstellen aufweisen oder hierfür nicht anfällig sind.

l. Außerhalb angemessener Kontrolle: Wir haften nicht für Ausfälle oder Verzögerungen bei der Leistungserbringung, soweit diese durch Umstände außerhalb unserer angemessenen Kontrolle verursacht werden, einschließlich höherer Gewalt, Naturkatastrophen, Terrorismus, Unruhen oder Krieg.

m. KI-Funktionen: „KI-Funktionen“ bezeichnet Funktionen künstlicher Intelligenz, die in die Produkte oder Dienste integriert sind. Wir können KI-Funktionen hinzufügen, um bestimmte Aufgaben auszuführen, und teilen Ihnen mit, wie diese funktionieren, welche Beschränkungen sie haben und welche möglichen Einschränkungen bei ihrer Einführung gelten. Die Funktionsweise der KI-Funktionen hängt von der Qualität und Verfügbarkeit der von ihnen genutzten Daten ab. Es ist möglich, dass sie nicht immer wie erwartet funktionieren, und wir können nicht garantieren, dass sie stets gut funktionieren oder genau oder zuverlässig sind. Sie können falsche, unvollständige oder überraschende Ergebnisse liefern. Sie müssen die KI-Funktionen gemäß unseren Anweisungen und nicht für illegale oder verbotene Aktivitäten nutzen.

3. Ihre Daten

a. Vom Nutzer übermittelte Daten und Gerätedaten: Manche Dienste ermöglichen es Ihnen und Ihren autorisierten Nutzern, auf verschiedene Weise Daten in den Diensten zu speichern oder anderweitig an oder über die Dienste bereitzustellen. Diese Daten bezeichnen wir als „übermittelte Daten“. Wenn Sie sich dafür entscheiden, übermittelte Daten bereitzustellen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die hierfür erforderlichen Rechte verfügen und dass dies rechtmäßig ist. Darüber hinaus stellen uns die Dienste Daten über Ihre Nutzung der Produkte und über die verschiedenen Geräte, Dienste oder Anwendungen Dritter zur Verfügung, die Sie mit den Diensten verbinden. Häufig geschieht dies automatisch. Diese Daten bezeichnen wir als „Gerätedaten“. Ihre übermittelten Daten und Gerätedaten bleiben Ihr Eigentum. Das bedeutet, dass Sie Ihre Rechte in Bezug auf Ihre übermittelten Daten und Gerätedaten behalten.

b. Erlaubnis zur Nutzung Ihrer Daten: Vorbehaltlich Ihrer Datenschutzrechte gemäß dem nachstehenden Artikel 5 und – wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind – auch der Datenerklärung (wie nachstehend definiert) erteilen Sie uns durch die Nutzung der Dienste eine weltweite (also für die ganze Welt geltende) und lizenzgebührenfreie (also ohne Zahlungspflicht bestehende) Lizenz, die es uns (und unseren

Lizenznehmern, Ökosystempartnern und Auftragnehmern) gestattet:

- Ihre übermittelten Daten und Gerätedaten zu hosten, zu vervielfältigen, zu verbreiten, anzupassen, zu kommunizieren und zu nutzen, beispielsweise indem wir sie auf unseren Systemen speichern und zugänglich machen; und
- Zugang zu Ihren übermittelten Daten und Gerätedaten für autorisierte Nutzer sowie für Produkte und Dienste Dritter (wie nachstehend definiert) zu gewähren;
- die Produkte und Dienste zu verwalten und zu verbessern (einschließlich der Erstellung von Updates);
- neue Technologien, Produkte und Dienste zu entwickeln; und
- zu anderen Zwecken, wie in unserer geltenden Datenschutzerklärung beschrieben, abrufbar unter <https://www.philips-hue.com/privacy> („Datenschutzerklärung“).

Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind, können wir Produktdaten und verbundene Dienstdaten (wie im Europäischen Data Act – Verordnung (EU) 2023/2854 definiert) nutzen, die durch Ihre Nutzung der Produkte und Dienste zu den oben beschriebenen Zwecken erzeugt werden. Gerätedaten und übermittelte Daten können als Produktdaten oder verbundene Dienstdaten eingestuft werden. Wir gewähren Zugang zu bestimmten Produktdaten und verbundenen Dienstdaten im Einklang mit unserer Hue-Datenerklärung („Datenerklärung“) – siehe <https://www.philips-hue.com/datanotice>.

c. Sicherheit Ihrer Daten: Wir legen großen Wert auf die Integrität und Sicherheit Ihrer Daten. Daher treffen wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass es nicht autorisierten Dritten niemals gelingt, unsere Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden oder Ihre Daten für unrechtmäßige Zwecke zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer zentralen Seite zu Meldungen von Schwachstellen unter <https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure>.

4. Produkte und Dienste Dritter

a. Zugang zu Produkten und Diensten Dritter: Die Dienste können eine Interaktion zwischen den Produkten und Produkten, Apps und Diensten Dritter („Produkte und Dienste Dritter“) ermöglichen. Um diese Interaktion zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, Ihre übermittelten Daten und Gerätedaten mit den betreffenden Dritten zu teilen. Sie sind für Ihre Interaktion mit und Nutzung der Produkte und Dienste Dritter verantwortlich. Wir übernehmen keine Verantwortung für Produkte und Dienste Dritter und für den Datenverkehr zwischen den Produkten und Diensten und den Produkten und Diensten Dritter. Ihre Entscheidung, die Produkte über Produkte und Dienste Dritter zu erwerben, in Betrieb zu nehmen, zu betreiben und/oder zu nutzen, bedeutet, dass die Dienste (ganz oder teilweise) nicht mehr für Sie verfügbar sind (oder Ihre vollständige Nutzung der Dienste beeinträchtigen können). Darüber hinaus hängen ungeachtet des Artikels 2d etwaige Updates von der Bereitstellung durch die betreffenden Dritten ab. Wir lehnen hiermit ausdrücklich jede Haftung im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und/oder der Nutzung der Produkte über Produkte und Dienste Dritter ab. Etwaige Streitigkeiten, Probleme oder Ansprüche im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und/oder der Nutzung der Produkte über Produkte und Dienste Dritter werden zwischen Ihnen und dem Dritten beigelegt. Wir werden an solchen Angelegenheiten nicht beteiligt sein.

b. Kommunikationsstandards und -methoden: Die Produkte können verschiedene offene oder allgemein verfügbare Kommunikationsstandards oder -methoden nutzen und mit smarten oder vernetzten Geräten zusammenarbeiten, die auf ähnliche Weise von anderen Produkten, Systemen oder Diensten genutzt werden, die nicht von uns hergestellt wurden. Solche Produkte und zugehörigen Dienste, die nicht von uns als mit den Produkten und Diensten kompatibel bezeichnet oder gewährleistet werden, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß mit den Produkten und Diensten, selbst wenn angegeben wird, dass sie nach denselben oder vergleichbaren Kommunikationsstandards oder -methoden arbeiten.

c. Links zu Websites Dritter: Unsere Website, App oder Korrespondenz kann Links zu unabhängigen Websites Dritter enthalten. Diese Links werden nur der Einfachheit halber bereitgestellt. Da sie nicht unserer Kontrolle unterliegen, befürworten wir die Inhalte solcher Websites nicht und übernehmen hierfür keine

Verantwortung.

5. Ihre Privatsphäre

a. Personenbezogene Daten: Ihre Privatsphäre ist Signify wichtig. Unsere Datenschutzerklärung, die Sie unter <https://www.philips-hue.com/privacy> finden, gilt für die Nutzung der Dienste. Wir empfehlen, diese Dokumente zu lesen. Darin wird unter anderem erläutert, welche Arten personenbezogener Daten wir von Ihnen, Ihren Produkten und den Diensten erheben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen können, welche Rechtsgrundlage wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben und welche Datenschutzrechte Ihnen zustehen. Für bestimmte Produkte und Dienste können gesonderte ergänzende Datenschutzhinweise bereitgestellt werden.

b. Cookies: In manchen Fällen können Cookies und andere Tracking-Technologien von Signify verwendet werden. Lesen Sie unsere Cookie-Erklärung unter <https://www.philips-hue.com/cookie-notice> oder informieren Sie sich näher über diese Technologie und die Zwecke, zu denen wir Cookies verwenden können.

6. Aussetzung und Beendigung der Dienste

a. Aussetzung der Dienste: Wir können die Dienste vorübergehend ohne vorherige Ankündigung aussetzen, aus Sicherheitsgründen oder im Zusammenhang mit Systemausfällen, Wartung, Reparaturen oder anderen Umständen.

b. Beendigung oder Aussetzung Ihres Zugangs zu den Diensten: Es steht Ihnen jederzeit frei, die Nutzung der Dienste zu beenden. Wir behalten uns das Recht vor, Ihren Zugang zu den Diensten zu beenden oder auszusetzen oder Ihr Nutzerkonto zu löschen, in folgenden Fällen:

- wenn wir nach Treu und Glauben der Auffassung sind, dass Sie die Dienste oder Produkte unter Verstoß gegen diese Bedingungen genutzt haben;
- wenn wir verpflichtet sind, dies zu tun, um einer gesetzlichen Verpflichtung oder einer gerichtlichen Anordnung nachzukommen;
- wenn wir aus vernünftigen Gründen der Auffassung sind, dass Ihr Verhalten Schaden oder Belästigung für einen Nutzer, einen Dritten oder uns verursacht;
- wenn Sie sich über einen Zeitraum von zwei Jahren nicht über Ihr Konto angemeldet haben.

7. Unsere Inhalte und Software

a. Rechte des geistigen Eigentums: Obwohl wir Ihnen die Erlaubnis erteilen, unsere Dienste zu nutzen, behalten wir (sowie unsere Lieferanten und Lizenzgeber) alle Rechte des geistigen Eigentums, die wir (sowie unsere Lieferanten und Lizenzgeber) in Bezug auf die Dienste besitzen.

b. Unsere Inhalte: In den Diensten sind Inhalte enthalten, die uns gehören. Sie dürfen unsere Inhalte nutzen, soweit dies durch diese Bedingungen gestattet ist, wir behalten jedoch alle Rechte des geistigen Eigentums, die wir in Bezug auf die Inhalte besitzen. Es ist nicht gestattet, unser Branding, unsere Logos oder rechtlichen Hinweise zu entfernen, zu verbergen oder zu ändern.

c. Inhalte Dritter: Die Dienste können Ihnen Zugang zu Inhalten gewähren, die anderen Personen oder Organisationen gehören. Sie dürfen solche Inhalte nicht ohne Zustimmung der betreffenden Person oder Organisation nutzen, es sei denn, dies ist in anderen Fällen gesetzlich gestattet.

d. Software: Manche Dienste umfassen den Zugang zu und die Nutzung von Software, beispielsweise unserer App oder der in den Produkten eingebetteten Software. Wir erteilen Ihnen die Erlaubnis zur Nutzung dieser Software im Rahmen der Dienste. Diese Lizenz ist weltweit (also für die ganze Welt), nicht-exklusiv (wir können die Software also auch an andere lizenzieren), persönlich (Sie dürfen also nicht zulassen, dass andere ebenfalls Ihre Rechte nutzen) und nicht übertragbar (Sie können die Rechte also nicht an jemand

anderen übertragen). In manchen Diensten ist Software enthalten, die auf Grundlage von „Open-Source“-Lizenzbedingungen angeboten wird. Manchmal enthält die Open-Source-Lizenz Bedingungen, die ausdrücklich Vorrang vor bestimmten Teilen dieser Bedingungen haben. Lesen Sie diese Lizenzen daher stets durch.

e. Nicht gestattet: Es ist nicht gestattet, irgendeinen Teil der Dienste oder der in den Diensten enthaltenen Software zu kopieren, anzupassen, zu verbreiten, zu verkaufen oder in Gebrauch zu geben. Ebenso ist es nicht gestattet, irgendeinen Teil unseres Quellcodes zurückzuentwickeln (Reverse Engineering) oder zu versuchen, ihn zu extrahieren, es sei denn, das anwendbare Recht gestattet dies.

8. Ausschlüsse und Haftung

a. Ausschlüsse: Obwohl wir Ihre Nutzung der Dienste so angenehm wie möglich gestalten möchten und großes Vertrauen in die Dienste haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir die Dienste nur so, wie sie sind („as is“), und nach Verfügbarkeit („as available“) bereitstellen können. Wir geben keine Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die Dienste (einschließlich der Inhalte der Dienste, der spezifischen Funktionen der Dienste, ihrer Verfügbarkeit oder Zuverlässigkeit oder ihrer Eignung für Ihre Bedürfnisse), weil immer die Möglichkeit besteht, dass Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollten. In dem bedauerlichen Fall, dass die Dienste einmal nicht funktionieren, hoffen wir, dass Sie unsere aufrichtige Entschuldigung annehmen. Wir verstehen sehr gut, dass dies für Sie Unannehmlichkeiten verursacht.

b. Unsere Haftung: Wir haften nicht für indirekte, pönale, besondere, beiläufige oder Folgeschäden. Unsere Gesamthaftung, die sich aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste ergibt, ist auf den jeweils niedrigeren der folgenden Beträge beschränkt: (i) das Entgelt, das Sie in den 3 Monaten vor dem Verstoß für die Nutzung der betreffenden Dienste gezahlt haben (sofern zutreffend); oder (ii) 50 €. Diese Bedingungen beschränken unsere Verantwortlichkeiten nur, soweit dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist.

9. Streitbeilegung, anwendbares Recht und Gerichtsstand

a. Soweit nach dem anwendbaren Recht maximal zulässig und mit Ausnahme der Fälle, in denen in den übrigen Absätzen dieses Artikels 9 oder in Artikel 11 ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, unterliegen diese Bedingungen, Ihre Beziehung zu uns und Ihre Nutzung der Dienste dem Recht des Landes, in dem Sie wohnen, und Sie erklären sich damit einverstanden, sich der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der örtlichen Gerichte zu unterwerfen. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf sowie anderer Gesetze, die die Anwendung des Rechts einer anderen Jurisdiktion vorschreiben, wird ausdrücklich zurückgewiesen und ausgeschlossen.

b. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten ansässig sind, unterliegen diese Bedingungen, Ihre Beziehung zu uns und Ihre Nutzung der Dienste dem Recht des Bundesstaates New Jersey, mit Ausnahme der Bestimmungen über Rechtskonflikte und Rechtswahl.

c. Wenn Sie in Kanada ansässig sind, unterliegen diese Bedingungen, Ihre Beziehung zu uns und Ihre Nutzung der Dienste dem Recht der Provinz Ontario, mit Ausnahme der Bestimmungen über Rechtskonflikte und Rechtswahl.

d. Wenn Sie in Frankreich ansässig sind, hat das Gericht von Nanterre die ausschließliche Gerichtsbarkeit.

e. Wenn Sie in Indien ansässig sind, vereinbaren Sie und wir, etwaige Streitigkeiten durch Schiedsverfahren durch einen von uns beiden bestimmten Schiedsrichter gemäß dem Arbitration & Conciliation Act 2015 (einschließlich Änderungen) beizulegen. Das Schiedsverfahren findet in Gurgaon, Haryana, statt.

f. Wenn Sie in Sri Lanka ansässig sind, vereinbaren Sie und wir, etwaige Streitigkeiten durch Schiedsverfahren durch einen von uns beiden bestimmten Schiedsrichter gemäß dem Arbitration Act 2005 (einschließlich Änderungen) beizulegen. Das Schiedsverfahren findet in New Delhi, Indien, statt.

g. Wenn Sie in Malaysia ansässig sind, haben die Gerichte von Westmalaysia die ausschließliche Gerichtsbarkeit.

- h. Wenn Sie in China ansässig sind, hat das örtliche Gericht in Shanghai, China, die ausschließliche Gerichtsbarkeit.
- i. Wenn Sie in Taiwan ansässig sind, hat das örtliche Gericht in Taipeh, Taiwan, die ausschließliche Gerichtsbarkeit.
- j. Wenn Sie in der Tschechischen Republik ansässig sind, können Sie sich auch an die tschechische Handelsinspektion wenden: <http://www.coi.cz>.

10. Über diese Bedingungen

- a. Möglicherweise haben Sie bestimmte gesetzlich festgelegte Rechte, die durch einen Vertrag wie diese Bedingungen nicht eingeschränkt werden können. Diese Bedingungen sind keineswegs dazu bestimmt, diese Rechte einzuschränken.
- b. Sollte sich herausstellen, dass eine bestimmte Bestimmung nicht gültig oder durchsetzbar ist, hat dies keine Auswirkungen auf andere Bestimmungen dieser Bedingungen.
- c. Wenn wir nicht unverzüglich tätig werden, nachdem Sie diese Bedingungen nicht eingehalten haben, bedeutet dies nicht, dass wir nicht das Recht haben, später dennoch tätig zu werden.
- d. Wir können diese Bedingungen jederzeit aktualisieren, im Zusammenhang mit Änderungen der Dienste oder der Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen, oder aus rechtlichen, regulatorischen oder Sicherheitsgründen. Wenn wir wesentliche Änderungen vornehmen, die erhebliche Auswirkungen auf Sie haben, werden wir uns angemessen bemühen, Sie über die Hue-App, über eine Mitteilung auf unserer Website, durch Zusendung einer E-Mail oder auf andere Weise zu informieren. Wenn Sie nicht reagieren oder die Dienste nach einer solchen Mitteilung oder Benachrichtigung weiter nutzen oder wenn Sie Änderungen, für die wir Ihre vorherige Zustimmung einholen, akzeptieren, gelten Sie als mit diesen Änderungen einverstanden.
- e. Möglicherweise sind nicht alle Dienste in Ihrem Land verfügbar.
- f. Weitere Informationen darüber, wie Sie uns kontaktieren können, finden Sie auf unserer Website für die Produkte unter <https://www.philips-hue.com/support#contact>.
- g. Jede Bestimmung, die (ausdrücklich oder anderweitig) dazu bestimmt ist, auch nach Ablauf oder Beendigung der Dienste in Kraft zu bleiben, bleibt in Kraft.

11. Bedingungen für bestimmte Produkte, bestimmte Dienste oder bestimmte Länder

Dieser Artikel 11 enthält zusätzliche Bedingungen, die für bestimmte Produkte, bestimmte Dienste oder bestimmte Länder gelten. Bestehen Unterschiede zwischen diesem Artikel 11 und anderen Bestimmungen dieser Bedingungen, so hat dieser Artikel 11 Vorrang.

- Türkei: Die örtliche Telefonnummer lautet 0850 390 19 22, und die Datenschutzerklärung ist hier verfügbar: <https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy>.
- Früher Zugang: Indem Sie „Früher Zugang“ für bestimmte Funktionen in Ihrer App aktivieren, stimmen Sie zu, frühzeitig Zugang zu diesen Funktionen zu erhalten, bevor sie für alle unsere Nutzer verfügbar werden („Funktionen für frühen Zugang“). Diese Funktionen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit für Fehler, Bugs oder andere Probleme, die in Standard-Releases der App für alle Nutzer („Standard-Release“) in der Regel nicht auftreten. Die Funktionen für frühen Zugang werden so, wie sie sind, und nach Verfügbarkeit bereitgestellt, und wir sowie die mit uns verbundenen Unternehmen, Lizenzgeber und/oder Lieferanten geben keine Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die Funktionen für frühen Zugang ab. Wir sind nicht verpflichtet, die Funktionen für frühen Zugang in das Standard-Release aufzunehmen, und können Änderungen an den Funktionen für frühen Zugang vornehmen oder deren Bereitstellung einstellen. Was im Standard-Release veröffentlicht wird, kann von den Funktionen für frühen Zugang abweichen. Sie

verstehen und akzeptieren, dass die Beendigung Ihrer Nutzung der Funktionen für frühen Zugang Ihr einziges Recht und Ihr einziges Rechtsmittel bei etwaiger Unzufriedenheit mit der Nutzung der Funktionen für frühen Zugang ist, im Einklang mit der Datenschutzerklärung. Wenn Sie den Zugang zu den Funktionen für frühen Zugang zu irgendeinem Zeitpunkt deaktivieren möchten, können Sie diese Option in der App deaktivieren (sofern möglich) oder die App deinstallieren und neu installieren.

- **Zusätzliche Bedingungen Hue Secure:** Die Hue-Secure-Dienste sind verfügbar in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Estland, Ungarn, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien und der Slowakei; darüber hinaus gelten die zusätzlichen Bedingungen für Hue Secure gemäß Anhang I für die betreffenden Hue-Secure-Produkte und die Hue-Dienste.
- **Vereinigte Staaten – Erklärung für Einwohner Kaliforniens:** Gemäß California Civil Code Section 1789.3 haben Einwohner Kaliforniens Anspruch auf folgenden Hinweis zu Verbraucherrechten: Wenn Sie eine Frage oder Beschwerde zur Website oder zu diesen Bedingungen haben, senden Sie uns eine Anfrage über den Kontakt-Link unter <https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us>. Sie können auch einen Brief an Signify senden, adressiert an: Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, USA, oder unter 1(800) 555-0050 anrufen. Einwohner Kaliforniens können auch per Post eine Beschwerde bei der Complaint Assistance Unit der Division of Consumer Services des California Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, einreichen. Dies ist auch telefonisch unter (916) 445-1254 oder (800) 952-5210 möglich.
- **Zahlung über Ihren App Store:** Wenn Sie ein Entgelt (im Zusammenhang mit den Diensten oder einem anderen von uns zusätzlich angebotenen Dienst, der nicht anderweitig in diesen Bedingungen spezifiziert ist – die „kostenpflichtigen Dienste“) aus unserer App heraus über den betreffenden App Store (Apple App Store oder Google Play Store) zahlen, den Sie nutzen („Ihr App Store“), können Sie eine der in Ihrem App Store verfügbaren Zahlungsmethoden wählen und die zugehörigen Bedingungen akzeptieren. Erhalten wir Ihre Zahlung (für die kostenpflichtigen Dienste) nicht über Ihren App Store, behalten wir uns das Recht vor, die betreffenden kostenpflichtigen Dienste zu stornieren.

12. Von Apple verlangte Endnutzerbedingungen

Wenn Sie die Hue-App aus dem App Store von Apple, Inc. („Apple“) heruntergeladen haben oder die Hue-App auf einem iOS-Gerät nutzen, bestätigen Sie, dass Sie den folgenden Hinweis in Bezug auf Apple gelesen und verstanden haben und ihm zustimmen. Diese Bedingungen bestehen ausschließlich zwischen Ihnen und uns, nicht mit Apple, und Apple ist nicht für die Dienste oder deren Inhalte verantwortlich. Apple ist nicht verpflichtet, Wartungs- und Supportdienste in Bezug auf die Hue-App zu erbringen. Falls die Hue-App einer anwendbaren Garantie nicht entspricht, können Sie Apple darüber informieren, und Apple erstattet Ihnen den anwendbaren Kaufpreis für die Hue-App; und Apple hat, soweit nach anwendbarem Recht zulässig, keine sonstige Garantieverpflichtung in Bezug auf die Hue-App. Apple ist nicht für die Bearbeitung von Ansprüchen durch Sie oder einen Dritten in Bezug auf die Hue-App oder Ihren Besitz und/oder Ihre Nutzung der Hue-App verantwortlich, einschließlich: (a) Produkthaftungsansprüche; (b) Ansprüche, dass die Hue-App einer anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen Anforderung nicht entspricht; und (c) Ansprüche, die sich aus Verbraucherschutz- oder ähnlichen Rechtsvorschriften ergeben. Apple ist nicht für die Untersuchung, Verteidigung, Beilegung und Erledigung von Ansprüchen Dritter verantwortlich, wonach die Hue-App und/oder Ihr Besitz und Ihre Nutzung der Hue-App die Rechte des geistigen Eigentums dieses Dritten verletzen. Sie verpflichten sich, bei der Nutzung der Hue-App alle anwendbaren Bedingungen Dritter einzuhalten. Apple und die Tochtergesellschaften von Apple sind Drittbegünstigte dieser Bedingungen, und nach Ihrer Annahme dieser Bedingungen hat Apple das Recht (und gilt als berechtigt, dieses Recht angenommen zu haben), diese Bedingungen Ihnen gegenüber als Drittbegünstigter durchzusetzen. Die Nutzungserlaubnis in Artikel 2a ist auf ein nicht übertragbares Recht beschränkt, die Hue-App zu nutzen, um Ihre Produkte auf Produkten der Marke Apple zu steuern und zu überwachen.

ANHANG 1 – Zusätzliche Bedingungen Hue Secure

WENN IHR WOHNSTITZLAND DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER KANADA (MIT AUSNAHME DER PROVINZ QUEBEC) IST ODER WENN SIE EINE BESCHWERDE GEGEN UNS IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER KANADA (MIT AUSNAHME DER PROVINZ QUEBEC) EINREICHEN, BEACHTEN SIE BITTE, DASS DIE ARTIKEL 9.g UND 9.h EINE VERPFLICHTENDE SCHIEDSKLAUSEL UND EINEN VERZICHT AUF EIN KOLLEKTIVVERFAHREN SOWIE AUF EIN GERICHTSVERFAHREN MIT GESCHWORENEN ENTHALTEN, DIE IHRE RECHTE BEEINFLUSSEN. AUSSER WIE IN DEN ARTIKELN 9.g UND 9.h ANGEGEBEN, BEDEUTET DER VERZICHT AUF EIN KOLLEKTIVVERFAHREN, DASS SIE DAMIT EINVERSTANDEN SIND, EINEN STREIT INDIVIDUELL UND NICHT ALS TEIL EINER KOLLEKTIVEN UND/ODER REPRÄSENTATIVEN KLAGE ZU BEHANDELN. BEI EINEM SCHIEDSVERFAHREN GIBT ES KEINEN RICHTER UND KEINE GESCHWORENEN UND WENIGER PRÜFUNG UND ÜBERPRÜFUNG IM BERUFUNGSVERFAHREN ALS BEI EINEM GERICHT.

1. Anwendbarkeit

- a. Diese zusätzlichen Bedingungen Hue Secure („Hue-Secure-Bedingungen“) gelten für die Nutzung der Philips-Hue-Secure-Produkte, der Hue-Secure-Produkte und der Hue-Secure-Dienste, wie nachstehend beschrieben.
- b. Um die Philips-Hue-Secure-Produkte, die Hue-Secure-Produkte und die Hue-Secure-Dienste zu nutzen, müssen Sie die Hue-Nutzungsbedingungen einschließlich dieser Hue-Secure-Bedingungen („Hue-Secure-Vereinbarung“) akzeptieren – den rechtlichen Vertrag zwischen uns und Ihnen, der die Nutzung der Philips-Hue-Secure-Produkte, der Hue-Secure-Produkte und der Hue-Secure-Dienste regelt. Besteht ein Widerspruch zwischen den Hue-Secure-Bedingungen und den Hue-Nutzungsbedingungen, so haben diese Hue-Secure-Bedingungen Vorrang. Die Hue-Secure-Vereinbarung enthält Bedingungen und Anforderungen, die für Sie und Ihre autorisierten Nutzer gelten, und Sie sind für deren Einhaltung verantwortlich.

2. Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste

- a. Die Philips-Hue-Secure-Produkte, die Hue-Secure-Produkte und die Hue-Secure-Dienste bestehen aus:
- den Philips-Hue-Secure- und Hue-Secure-Hardwaregeräten sowie den Philips-Hue-Produkten und Hue-Produkten, die von uns auf der Verpackung oder in Marketingmaterialien für die Nutzung mit den Hue-Secure-Diensten genannt werden („Hue-Secure-Produkte“); und
 - den Funktionen, die im kostenlosen Zugang (wie in Abschnitt 5 unten genannt), im Hue-Secure-Basic-Abonnement oder im Hue-Secure-Premium-Abonnement enthalten sind und die (abhängig von Ihrem Abonnement) Funktionalitäten umfassen, darunter, aber nicht beschränkt auf: eine Zeitleiste sicherheitsrelevanter Ereignisse innerhalb oder außerhalb Ihres Hauses, die Möglichkeit, die Sicherung Ihres Hauses ein- oder auszuschalten, mobile Push-Benachrichtigungen über sicherheitsrelevante Ereignisse, sofern konfiguriert, Live-Videoanzeige von Philips-Hue-Secure- oder Hue-Secure-Kameras sowie die Möglichkeit, Aufnahmen erkannter Ereignisse abzuspielen. Darüber hinaus können Sie als Eigentümer (oder ein autorisierter Nutzer) selbst bestimmen, was ein sicherheitsrelevantes Ereignis ist, und beispielsweise bestimmte Teile einer Philips-Hue-Secure- oder Hue-Secure-Kameraansicht ausschließen. Manche Funktionen (einschließlich erweiterter Speicherung von Videoclips) sind nur mit einem zusätzlichen kostenpflichtigen Hue-Secure-Basic- oder Hue-Secure-Premium-Abonnement verfügbar. All diese Funktionen sind über die Hue-App verfügbar. Die je nach Ihrer Wahl von kostenlosem Zugang, Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium für Sie geltenden Funktionen werden gemeinsam als die „Hue-Secure-Dienste“ bezeichnet.
- b. Es ist Ihnen gestattet, diese Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste gemäß den in der Hue-Secure-Vereinbarung dargelegten Bedingungen und Anforderungen zu nutzen.

3. Nutzungsbedingungen

- a. Erforderliche Produkte: Die Hue-Secure-Dienste erfordern kompatible Hue-Secure-Produkte, die von Ihnen gesondert erworben und mit der Hue-App und Ihrem Hue-Nutzerkonto gekoppelt werden müssen. Sie verstehen und stimmen zu, dass die Hue-Secure-Dienste nur mit den Hue-Secure-Produkten funktionieren

und nicht für die Nutzung mit anderen Produkten bestimmt sind. Wenn Sie nicht mehr berechtigt sind, die Hue-Secure-Produkte zu nutzen (z. B. wegen Verkaufs), sind Sie verpflichtet, solche Hue-Secure-Produkte unverzüglich zu entkoppeln.

b. Installation und Nutzung

Es liegt in Ihrer Verantwortung:

- die technischen und sonstigen Anforderungen zu kennen, zu befolgen und einzuhalten, streng gemäß den von uns bereitgestellten Anweisungen und Spezifikationen;
 - Ihre Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste ausschließlich gemäß allen anwendbaren Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen, die wir Ihnen bereitgestellt haben, sowie gemäß den anwendbaren allgemeinen Vorschriften und lokalen Gesetzen, Vorschriften, Codes und Normen zu installieren, zu testen und zu betreiben; und
 - die Batterien Ihrer Hue-Secure-Produkte bei Bedarf zu ersetzen oder aufzuladen.
- System- und Geräteanforderungen: Die Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste erfordern ein Hue-Nutzerkonto, ein funktionierendes WLAN-Netzwerk in Ihrem Haus, das mit einem zuverlässigen Internetzugang mit ausreichender Bandbreite verbunden ist, sowie ein mobiles Gerät mit der Hue-App. Möglicherweise sind auch andere Geräte erforderlich (wie von uns angegeben), um manche oder alle Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste zu nutzen, etwa eine Philips Hue Bridge. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie über alle erforderlichen System- und Geräteelemente verfügen und dass diese kompatibel und korrekt konfiguriert sind. Wir können Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät ohne vorherige Ankündigung aktivieren – dies hängt jedoch von den Einstellungen Ihres Geräts ab –, um eine ordnungsgemäße Funktion der Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste zu erleichtern und bestimmte Funktionen zu ermöglichen.
 - Wir überwachen Ihre Hue-Secure-Produkte nicht und reagieren nicht auf Informationen und Ereignisse, die empfangen werden, während Sie die Hue-Secure-Dienste nutzen. Es liegt ausschließlich bei Ihnen (oder Ihrem autorisierten Nutzer), entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Weitergabe von Ereignismeldungen an Ihre benannten Kontaktpersonen. Ferner liegt es in Ihrer eigenen Verantwortung, die richtige Reaktion auf alle Informationen und Ereignisse zu bestimmen, die Sie während der Nutzung der Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste erhalten, und Sie akzeptieren, dass Sie für diese Reaktion und die Ihrer benannten Kontaktpersonen vollständig verantwortlich sind. Wenn Sie während der Nutzung der Hue-Secure-Dienste Nachrichten über lebensbedrohliche Situationen, Sicherheit, Eigentumsrisiken, Brände, Überschwemmungen, Einbrüche, Überfälle, medizinische Probleme oder andere Notfälle erhalten, müssen Sie unverzüglich die Polizei, Feuerwehr oder einen geeigneten Rettungsdienst kontaktieren, da wir keine Überwachungs- oder Rettungsdienste erbringen.
 - Wenn Ihre Hue-Secure-Produkte nicht korrekt installiert sind oder wenn einer der Sensoren außerhalb des Erfassungsbereichs liegt oder durch Wände, Möbel, persönliche Gegenstände oder andere Objekte behindert oder beeinträchtigt wird, können Fehlalarme oder Erfassungsprobleme auftreten.
 - Sie garantieren und erklären, dass die Installation und der Betrieb der Hue-Secure-Produkte fachgerecht erfolgt sind und keine Rechte Dritter verletzen, einschließlich der Datenschutzrechte anderer. Verletzen die Installation und der Betrieb der Hue-Secure-Produkte Rechte Dritter, liegt es in Ihrer Verantwortung, gegebenenfalls alle Zustimmungen Dritter einzuholen, die für die gewünschte Installation und den Betrieb der Hue-Secure-Produkte und die Nutzung der Hue-Secure-Dienste erforderlich sein können.
 - Soweit gesetzlich zulässig, lehnen wir hiermit ausdrücklich jede Haftung im Zusammenhang mit der Installation, dem Betrieb und/oder der Nutzung der Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste ab, einschließlich jeder Nutzung der Hue-Secure-Produkte, die gegen anwendbare allgemeine Vorschriften und lokale Gesetze, Vorschriften, Codes oder Normen verstößt.
 - Die Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste können aufgrund von Sicherheitsgründen, Systemausfällen (einschließlich Ausfällen Ihrer WLAN-Verbindung und unzureichender Bandbreite), technischen Problemen, Wartung, Tests, Reparaturen, Updates oder anderen Umständen vorübergehende Unterbrechungen erfahren. Obwohl wir uns bemühen werden, die Nutzung der

Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste innerhalb der Grenzen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten so unterbrechungsfrei wie möglich zu gestalten, besteht kein Anspruch auf eine unterbrechungsfreie Nutzung, und wir garantieren diese nicht.

- Jede Funktion zur Geräuscherkennung kann nur das vorgesehene Geräusch erkennen (z. B. einen T3-Rauchalarm) und ist eine sekundäre Maßnahme, die das Vorhandensein von Gefahren (z. B. Rauch) nicht erkennen kann und daher das primäre Gerät nicht ersetzen darf. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, das primäre Gerät zur Erkennung der Gefahr zu nutzen. Wir sind nicht für Schäden verantwortlich, die sich aus dem Vorhandensein der Gefahr ergeben oder damit zusammenhängen. Die Nutzung einer Geräuscherkennungsfunktion unterliegt bestimmten Anforderungen (einschließlich beispielsweise des Abstands zum primären Gerät).

c. Nur für den Wohngebrauch: Die Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste sind ausschließlich für Ihren eigenen, individuellen und privaten Gebrauch zu Hause bestimmt. Die Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste sind nicht für eine geschäftliche oder kommerzielle oder sonstige nicht-private Nutzung bestimmt, und wir sind hierfür nicht verantwortlich.

d. Keine Überwachung durch Dritte

Die Hue-Secure-Dienste bieten keine Überwachung durch Dritte oder Rettungsdienste für Notfälle; daher:

- haben wir keinen Zugriff auf Meldungen oder Echtzeitaufnahmen;
- überwachen wir keine Meldungen und werden im Fall einer Meldung oder eines Notfalls keine Dritten oder Rettungsdienste zu Ihrem Haus schicken; und
- sind wir nicht für etwaige Verzögerungen bei der Reaktionszeit von Strafverfolgungsbehörden oder Dritten verantwortlich.

Alle Notfallmeldungen, einschließlich lebensbedrohlicher Situationen sowie Sicherheits- und Notfälle, müssen von Ihnen an die zuständigen Rettungsdienste weitergegeben werden. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN WERDEN WIR IM FALL EINES NOTFALLS ODER ANDERWEITIG RETTUNGSDIENSTE ZU IHREM HAUS SCHICKEN.

e. Keine Beseitigung von Ereignissen

- Die Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste sind nicht dazu bestimmt, unerwünschte Ereignisse wie Eindringlinge, Einbrüche und/oder Überfälle zu verringern oder zu beseitigen. Wir erklären oder garantieren dies nicht, und Sie verstehen und stimmen zu, dass Sie sich nicht auf die Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste verlassen können, um Ereignisse wie Einbrüche und Überfälle oder deren Folgen zu verhindern oder auf ein Minimum zu beschränken.
- Sie erkennen an, dass die Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste kein Ersatz für ein von einem Dritten überwachtetes Notfallmeldesystem sind. Unsere Systeme sind darauf ausgelegt, Meldungen auf zuverlässige und rechtzeitige Weise zu liefern, wir können jedoch nicht garantieren, dass Sie alle Meldungen rechtzeitig erhalten.
- Sie müssen sich gegen jedes Verlustrisiko mit einer geeigneten Versicherung absichern und sind dafür verantwortlich, alle Versicherungen abzuschließen, die Sie nach den anwendbaren Anforderungen für notwendig oder erforderlich halten.

f. Ihre Verantwortung zur Einhaltung des Rechts

- Datenschutz und andere anwendbare allgemeine Vorschriften oder lokale Gesetze, Vorschriften, Codes oder Normen, die in Ihrer Rechtsordnung gelten, können Ihnen und der Nutzung der Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste bestimmte Verantwortlichkeiten auferlegen. Sie verstehen und stimmen zu, dass Sie allein für die Einhaltung solcher anwendbaren allgemeinen Vorschriften oder lokalen Gesetze, Vorschriften, Codes oder Normen verantwortlich sind, wenn Sie die Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste nutzen. Dazu gehören u. a.: die Einhaltung in Bezug auf das Aufnehmen oder Teilen von Video- oder Audioinhalten, die Identitätsinformationen einer oder mehrerer Personen enthalten; die Einhaltung von Melde- oder Zustimmungspflichten gegenüber Dritten (z. B. das Anbringen einer geeigneten Beschilderung, dass eine Audio-/Videoaufzeichnung stattfindet); die Sicherstellung, dass auf

öffentliche Bereiche ausgerichtete Hue-Secure-Produkte mit Audio- und Videoaufnahmefunktion nicht in der Nähe von Bereichen mit berechtigter Privatsphäreerwartung (z. B. Bade- oder Schlafzimmer) installiert sind; die Installation unter einem Winkel, der keine Aufnahmen über die Grenze Ihres Eigentums hinaus (einschließlich öffentlicher Gehwege oder Straßen) erlaubt; die Einhaltung aller anwendbaren biometrischen Datenschutzgesetze; die Einhaltung aller anwendbaren Transparenz- oder Meldepflichten gegenüber Behörden; die Einhaltung der anwendbaren Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten (einschließlich der Wahl eines passenden Abonnements); und allgemein die Einhaltung der anwendbaren Rechtsvorschriften zum Datenschutz.

- Wir sind nicht für Ihre Nutzung der Hue-Secure-Dienste oder Hue-Secure-Produkte verantwortlich, wenn diese in einer Weise erfolgt, die gegen das Gesetz verstößt oder die Rechte einer Person verletzt.
- Für bestimmte Video-, Audio- und Gesichtserkennungsdaten, die Sie mithilfe der Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste erheben, sind Sie nach den anwendbaren Rechtsvorschriften als Eigentümer oder autorisierter Nutzer der Verantwortliche der durch diese Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste erhobenen Daten, und wir sind der Auftragsverarbeiter dieser Daten. Soweit Video- und Audioaufnahmen oder -streaming nach anwendbarem Recht als häusliche Tätigkeit eingestuft werden können, sind wir der Auftragsverarbeiter im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung der EU (Verordnung (EU) 2016/679).
- Wenn wir als Auftragsverarbeiter der personenbezogenen Daten auftreten, die Sie durch die Nutzung der Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste erhoben haben, gilt der Auftragsverarbeitungsvertrag („DPA“) für Hue Secure. Mit der Annahme der Nutzungsbedingungen von Hue Secure akzeptieren Sie auch den DPA. Sie finden den DPA hier: <https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement>.

g. Wenn Dinge schiefgehen

Wir bemühen uns, die Nutzung der Hue-Secure-Dienste innerhalb der Grenzen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten so unterbrechungsfrei wie möglich zu gestalten, können jedoch keine unterbrechungsfreie Nutzung versprechen. Außer soweit nach anwendbarem Recht erforderlich, werden die Hue-Secure-Dienste „IM AKTUELLEN ZUSTAND“ und nach „VERFÜGBARKEIT“ bereitgestellt, und soweit nach anwendbarem Recht maximal zulässig, LEHNEN WIR JEDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN AB. Wir garantieren nicht, dass die Hue-Secure-Produkte und Hue-Secure-Dienste Ihren Anforderungen entsprechen oder unterbrechungsfrei, sicher oder fehlerfrei verfügbar sind.

Wenn Sie ein im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ansässiger Verbraucher sind, bietet Ihnen das Verbraucherrecht des EWR eine gesetzliche Gewährleistung in Bezug auf die Konformitätsanforderungen der Hue-Secure-Dienste. Nach dieser Gewährleistung haften wir für jeden Mangel an Vertragsmäßigkeit, den Sie während der Nutzung der Hue-Secure-Dienste feststellen.

Wenn Sie Probleme mit der Funktionalität der Hue-Secure-Dienste haben, können Sie uns über unseren Kundendienst kontaktieren (Kontaktdaten für Ihren Standort unter <https://www.philips-hue.com/support#contact>) und gewähren uns die erforderliche Mitwirkung, soweit dies vernünftigerweise verlangt werden kann. Wir bemühen uns nach billigem Ermessen, den von Ihnen gemeldeten Mangel im Einklang mit unserem Standardprozess zu beheben, der aus folgenden Schritten besteht: (i) Erhebung von Daten zum gemeldeten Vorfall aus verschiedenen Quellen; (ii) Durchführung einer Folgenabschätzung mithilfe von Bewertungsinstrumenten zur Priorisierung des Vorfalls; und (iii) Festlegung und Umsetzung einer für die zugewiesene Priorisierung geeigneten Lösung, die eine Zwischenlösung (z. B. Hotfix oder Workaround) oder ein zukünftiges Update (kurz- oder langfristig) sein kann („Supportprozess“).

Können wir den Mangel nicht im Einklang mit unserem Supportprozess beheben, haben Sie für Ihr kostenpflichtiges Hue-Secure-Basic- und Hue-Secure-Premium-Abonnement (sofern und soweit zutreffend) Anspruch auf folgende Rechtsbehelfe: (i) eine angemessene Minderung des anwendbaren Abonnementsentgelts; oder (ii) eine Beendigung Ihres Abonnements und Rückerstattung des anteiligen Betrags, der bereits für den Zeitraum gezahlt wurde, in dem Sie einen Funktionsmangel erfahren, sowie etwaiger Beträge, die bereits für einen zukünftigen Zeitraum gezahlt wurden.

4. Nutzerinhalte

- a. Die Hue-Secure-Dienste umfassen die Möglichkeit, mithilfe bestimmter Hue-Secure-Produkte Audio, Video, Öffnen/Schließen und Bewegungsereignisse mit Zeitstempel sowie Bilder (Text als Teilmenge) zu erfassen und/oder aufzuzeichnen („Nutzerinhalte“). Audio, Video und Bilder (Text als Teilmenge) sind für uns nicht zugänglich. Die Metadaten über ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt und die Klassifizierung des Ereignisses selbst sind uns bekannt.
- b. Sie sind allein für alle Nutzerinhalte verantwortlich; wir haften nicht für die Nutzerinhalte, die Sie selbst oder jemand anderes über Ihr Nutzerkonto einstellen. Sie müssen sicherstellen, dass die Hue-Secure-Produkte nur Nutzerinhalte aufnehmen, für die Sie berechtigt sind. Sie dürfen keine Nutzerinhalte übertragen, die durch ihren Inhalt, ihre Form, ihr Design oder auf andere Weise gegen das anwendbare Recht oder die guten Sitten verstoßen oder Rechte Dritter verletzen. Ein Verstoß gegen eines der Vorgenannten ist ein Grund für die Beendigung Ihres Rechts zur Nutzung der bzw. zum Zugang zu den Hue-Secure-Diensten.
- c. Wir können die Nutzerinhalte nicht einsehen, außer (i) die Metadaten, aus denen hervorgeht, dass es ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt gab, sowie die Klassifizierung des Ereignisses; und (ii) es sei denn, die Nutzerinhalte wurden von Ihnen (ausschließlich als Admin) heruntergeladen und nach eigenem Ermessen mit uns geteilt (z. B. im Zusammenhang mit Qualität und Verbraucherbetreuung). Wir können Ihre Nutzerinhalte jedoch gegenüber Strafverfolgungs- oder Behörden offenlegen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Siehe unsere Hue Secure – Offenlegungsanfragen: <https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests>.
- d. In Kanada wohnhafte Verbraucher: Wenn Ihr Wohnsitzland Kanada ist, müssen Sie, um den Hue-Secure-Dienst nutzen zu können, der Verarbeitung der für die Erbringung der Hue-Secure-Dienste erforderlichen Nutzerinhalte zustimmen. Sie stimmen außerdem zu, Ihre personenbezogenen Daten zu anonymisieren (ein Prozess, nach dem es nicht mehr möglich ist, die Daten einer Einzelperson zuzuordnen), zur Nutzung für unsere internen Geschäftszwecke.

5. Zugang zu Funktionen; Entgelte; Zahlungen

- a. Wenn Sie Ihre Hue-Secure-Produkte über die Hue-App aktivieren, haben Sie Anspruch auf einen Testzeitraum von dreißig (30) Tagen („Testzeitraum“). Nach Ablauf Ihres Testzeitraums können Sie (über die Hue-App): (i) bestimmte Funktionen kostenlos nutzen („kostenloser Zugang“); oder (ii) gegen ein zusätzliches Entgelt ein Abonnement abschließen. Es sind zwei verschiedene Abonnements erhältlich, nämlich Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium. Sie können ein monatliches oder jährliches Hue-Secure-Basic- oder Hue-Secure-Premium-Abonnement wählen, das fortläuft, bis Sie es kündigen.

SO FERN SIE UNS NICHT VOR ENDE DER JEWEILS GELTENDEN ABONNEMENTSPERIODE MITTEILEN, DASS SIE IHR ABONNEMENT KÜNDIGEN MÖCHTEN, VERSTEHEN SIE, DASS IHR ABONNEMENT AUTOMATISCH VERLÄNGERT WIRD, UND ERMÄCHTIGEN UNS, DAS JEWEILS GELTENDE ABONNEMENTSENTGELT FÜR JEDE FOLGENDE PERIODE ÜBER DIE VON IHNEN IM BETREFFENDEN APP STORE ANGEGEBENE ZAHLUNGSMETHODE IN RECHNUNG ZU STELLEN.

- b. Eine vollständige Beschreibung der Funktionen von kostenlosem Zugang, Hue Secure Basic und Hue Secure Premium sowie der anwendbaren Entgelte, Zahlungsbedingungen und Kündigungsfristen finden Sie auf unserer Website unter <https://www.philips-hue.com/securityplans>. Die Hue-Secure-Basic- oder Hue-Secure-Premium-Abonnementsentgelte werden im Voraus, am ersten Tag der Abonnementsperiode, monatlich oder jährlich in Rechnung gestellt und von Ihnen über den von Ihnen genutzten App Store (Apple oder Google) gezahlt („Ihr App Store“).
- c. Wenn Sie eine Bestellung für das Hue-Secure-Basic- oder Hue-Secure-Premium-Abonnement aufgeben, entsteht zwischen Ihnen und uns ein gültiges, bindendes und durchsetzbares Abonnement, und Sie sind verpflichtet, die betreffenden Entgelte gemäß dem anwendbaren Abonnement zu zahlen. Wenn Sie ein im EWR ansässiger Verbraucher sind, stimmen Sie ausdrücklich zu, dass wir Ihnen die Dienste des betreffenden Abonnements unmittelbar nach dem Kauf bereitstellen und dass Sie Ihr Widerrufsrecht verlieren.

d. Erhalten wir Ihre Zahlung über den App Store nicht, behalten wir uns das Recht vor, Ihr Abonnement zu stornieren, und Sie haben dann nur Anspruch auf die Nutzung des kostenlosen Zugangs.

e. Zum Zeitpunkt der Anmeldung für ein Hue-Secure-Basic- oder Hue-Secure-Premium-Abonnement gelten die Entgelte für den jeweiligen Zeitraum, für den Sie die Zahlung geleistet haben. Alle Tarife verstehen sich inkl. USt., sofern in Ihrer Rechtsordnung anwendbar.

f. Wir können den kostenlosen Zugang, Hue Secure Basic und/oder Hue Secure Premium aktualisieren, indem wir neue Funktionen einführen, eine Funktion oder einen Teil davon (vorübergehend oder dauerhaft) ändern oder einstellen oder Beschränkungen für bestimmte Funktionen einführen und/oder die anwendbaren Entgelte, Zahlungsbedingungen, Kündigungsfristen oder andere Bedingungen ändern. Jedes dieser Updates und Änderungen nennen wir ein „Abonnement-Update“. Wir werden Sie über ein Abonnement-Update (per E-Mail oder in der Hue-App) informieren. Sie haben das Recht, Ihr Hue-Secure-Basic- oder Hue-Secure-Premium-Abonnement zu beenden, wenn das Abonnement-Update Ihren Zugang zum bzw. Ihre Nutzung des betreffenden Abonnements negativ beeinflusst, es sei denn, diese negative Auswirkung ist nur geringfügig. In diesem Fall haben Sie das Recht, Ihr Abonnement innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach (i) Erhalt der Informationen über das Abonnement-Update oder (ii) dem Zeitpunkt, zu dem das Abonnement-Update wirksam wurde, kostenlos zu beenden, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.

6. Schadloshaltung

DIE HUE-SECURE-VEREINBARUNG IST AUSSCHLIESSLICH ZU IHREM VORTEIL BESTIMMT. DAHER STIMMEN SIE ZU, UNS, SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIG, VON UND GEGEN (I) ALLE ANSPRÜCHE, KLAGEN, RECHTSSTREITIGKEITEN UND SONSTIGE RECHTLICHE SCHRITTE, DIE VON EINEM DRITTEN GEGEN UNS INFOLGE ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER HUE-SECURE-VEREINBARUNG, DEN HUE-SECURE-PRODUKTEN UND/ODER DEN HUE-SECURE-DIENSTEN ERHOSEN WERDEN (EINE „KLAGE EINES DRITTEN“); UND (II) ALLE DAMIT VERBUNDENEN VERLUSTE, SCHÄDEN, VERGLEICHE UND URTEILE (EINSCHLIESSLICH ANWALTSHONORARE UND -KOSTEN) FREIZUSTELLEN, ZU VERTEIDIGEN UND SCHADLOS ZU HALTEN, SELBST WENN SOLCHE ANSPRÜCHE AUS UNSERER FAHRLÄSSIGKEIT JEDLICHER ART RESULTIEREN. DIESE VERPFLICHTUNG ZUR SCHADLOSHALTUNG GILT NICHT FÜR VORSÄTZLICHES, MUTWILLIGES ODER GROB FAHRLÄSSIGES FEHLVERHALTEN UNSERERSEITS IN STAATEN/PROVINZEN/LÄNDERN, DIE EINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR GROBE FAHRLÄSSIGKEIT NICHT ZULASSEN. DER „DRITTE“ WIRD HIERIN DEFINIERT ALS JEDE PERSON ODER RECHTSPERSON, DIE NICHT PARTEI DER HUE-SECURE-VEREINBARUNG IST, ETWA EIN EHEPARTNER, FAMILIENMITGLIED, GAST, NACHBAR, MIETER ODER EINE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT.

7. Haftung

a. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTEN WIR FÜR BESONDERE, BEILÄUFIGE, MEHRFACHE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ANWALTSKOSTEN) ODER ENTGANGENEN GEWINN INFOLGE DER HUE-SECURE-DIENSTE, SELBST WENN WIR ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT UNSERE GESAMTHAFTUNG IHNEN GEGENÜBER FÜR ALLE SCHÄDEN, VERLUSTE UND RECHTSSTREITIGKEITEN DEN BETRAG, DEN SIE GEGEBENENFALLS FÜR DIE BETREFFENDEN HUE-SECURE-DIENSTE IN DEN VORANGEGANGENEN ZWÖLF (12) MONATEN GEZAHLT HABEN. DIESE BESCHRÄNKUNG IST KUMULATIV UND WIRD NICHT DURCH DAS BESTEHEN MEHRERER VORFÄLLE ODER ANSPRÜCHE ERHÖHT.

b. SIE NUTZEN DIE HUE-SECURE-DIENSTE AUF EIGENES RISIKO. SIE SIND ALLEIN FÜR EINEN ANGEMESSENEN SCHUTZ UND EIN BACKUP IHRER NUTZERINHALTE IM ZUSAMMENHANG MIT IHRER NUTZUNG DER HUE-SECURE-DIENSTE VERANTWORTLICH UND STIMMEN ZU, UNS VON ANSPRÜCHEN FREIZUSTELLEN, DIE AUF IHRER NUTZUNG DER HUE-SECURE-DIENSTE BERUHEN, EINSCHLIESSLICH ANSPRÜCHEN WEGEN VERLORENER DATEN ODER NUTZERINHALTE.

8. Laufzeit; Beendigung

a. Laufzeit: Die Hue-Secure-Vereinbarung beginnt mit der ersten Nutzung eines Hue-Secure-Produkts oder der Hue-Secure-Dienste und endet mit einer Kündigung durch Sie selbst oder durch uns.

b. Beendigung: Sie können Ihr Hue-Secure-Basic- oder Hue-Secure-Premium-Abonnement jederzeit gemäß der Kündigungsfrist Ihres Abonnements beenden. Das Recht zur Beendigung aus wichtigem Grund bleibt

sowohl für uns als auch für Sie bestehen. Sofern die Beendigung nicht wie oben angegeben erfolgt, bleiben die Bestimmungen der Hue-Secure-Vereinbarung anwendbar, solange Sie Hue-Secure-Produkte weiter nutzen.

c. Folgen der Beendigung: Bei Beendigung Ihres Hue-Secure-Basic- oder Hue-Secure-Premium-Abonnements werden alle Nutzerinhalte, die von uns in Ihrem Namen über den neuen Speicherzeitraum hinaus gespeichert wurden, gelöscht. Bei Löschung Ihres Hue-Kontos werden alle Meta- und Konfigurationsdaten von Ereignissen anonymisiert und die Nutzerinhalte gelöscht.

9. Bedingungen für bestimmte Länder

Dieser Artikel 9 enthält Bedingungen, die für Einwohner bestimmter Länder gelten. Bestehen Unterschiede zwischen diesem Artikel 9 und anderen Bestimmungen der Hue-Secure-Vereinbarung, so hat dieser Artikel 9 Vorrang.

a. Artikel 3g (4. Aufzählungspunkt): (i) Folgender Satz wird hinzugefügt, wenn Sie in Tschechien wohnen: In Bezug auf etwaige Mängel haben Sie die im Bürgerlichen Gesetzbuch dargelegten Rechte. (ii) Folgender Satz wird hinzugefügt, wenn Sie in Ungarn wohnen: Sie haben die im Regierungserlass 373/2021 (VI.30.) und im Bürgerlichen Gesetzbuch dargelegten Rechte, die beide anwendbar sind.

b. Artikel 5d: (i) wird vollständig durch Folgendes ersetzt, wenn Sie in Polen wohnen: Erhalten wir Ihre Zahlung nicht über den App Store, behalten wir uns das Recht vor, Ihr Abonnement innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Ihrer Bestellung zu stornieren, wonach Sie nur Zugang zum kostenlosen Zugang haben.

c. Artikel 6: (i) wird vollständig durch Folgendes ersetzt, wenn Sie in einem der folgenden Länder wohnen: Österreich, Belgien, Kroatien, Tschechien, Deutschland, Griechenland, Italien, Ungarn, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Schweiz: Sie haften für zurechenbare Verstöße gegen die Hue-Secure-Vereinbarung im Einklang mit dem anwendbaren Recht.

d. Artikel 7: (i) wird vollständig durch Folgendes ersetzt, wenn Sie in Österreich oder Deutschland wohnen: Alle Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit wir einer zwingenden Haftung unterliegen, beispielsweise nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (wesentliche Vertragsverletzungen). Außer in Fällen des Produkthaftungsgesetzes, grober Fahrlässigkeit, Vorsatzes oder der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit ist die Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten jedoch auf den für das Vertragsverhältnis typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. (ii) wird vollständig ersetzt, wenn Sie in Belgien, Kroatien, Tschechien, Griechenland, Italien, Ungarn, Luxemburg, Schweden, der Schweiz oder dem Vereinigten Königreich wohnen: Alle Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit dies rechtlich zulässig ist. Dieser Haftungsausschluss gilt jedoch nicht für eine Haftung, die gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann, z. B. die vorsätzliche Schadenszufügung oder Schäden bei Tod oder Körperverletzung infolge unserer Fahrlässigkeit. (iii) wird vollständig gestrichen, wenn Sie in Polen, Rumänien oder Spanien wohnen.

e. Artikel 8c: (i) Folgender Satz wird hinzugefügt, wenn Sie in Tschechien wohnen: Dieser Artikel gilt, soweit das anwendbare Recht dies zulässt.

f. Wenn Sie in Rumänien wohnen, gilt folgender zusätzlicher Artikel: Sie stimmen zu, dass die Hue-Secure-Vereinbarung keine ungewöhnlichen (Standard-)Klauseln im Sinne des rumänischen Rechts enthält. Sie stimmen ab Annahme der Hue-Secure-Vereinbarung unwiderruflich allen darin enthaltenen Klauseln zu, insbesondere (aber nicht beschränkt auf) den Artikeln 3.b–e, 3.f, 4.b und 6.

g. Wenn Sie in Kanada wohnen (mit Ausnahme der Provinz Quebec)

Artikel 9 der Hue-Nutzungsbedingungen in Bezug auf die Hue-Secure-Vereinbarung wird vollständig ersetzt durch: STREITBEILEGUNG DURCH VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN; VERZICHT AUF KOLLEKTIVKLAGE.

Dieser Artikel gilt, wenn Ihr (i) Wohnsitz- oder Aufenthaltsland Kanada ist (mit Ausnahme der Provinz Quebec); oder (ii) Ihr Wohnsitz- oder Aufenthaltsland nicht Kanada ist (mit Ausnahme der Provinz Quebec),

Sie jedoch einen Anspruch gegen uns in Kanada (mit Ausnahme der Provinz Quebec) geltend machen.

SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIG UND UNTER AUSSCHLUSS EINZELNER EINWOHNER DER PROVINZ QUEBEC, (I) UNTERLIEGT DIE HUE-SECURE-VEREINBARUNG DEM RECHT DER PROVINZ ONTARIO; UND (II) VEREINBAREN SIE UND WIR, AUF ALLE RECHTE ZU VERZICHTEN, ANSPRÜCHE VOR EINEM RICHTER ODER EINER JURY GELTEND ZU MACHEN ODER AN EINER KOLLEKTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN KLAGTEILZUNEHMEN. JEDER ANSPRUCH, STREIT ODER JEDE STREITIGKEIT ZWISCHEN IHNEN UND UNS, DIE SICH AUS DER HUE-SECURE-VEREINBARUNG UND/ODER DEN HUE-SECURE-DIENSTEN ERGEBEN, WIRD AUSSCHLIESSLICH UND ENDGÜLTIG DURCH VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN BEIGELEGTE.

b. Bei allen Streitigkeiten, unabhängig davon, ob sie vor Gericht oder im Schiedsverfahren ausgetragen werden, müssen Sie uns zunächst die Gelegenheit geben, den Anspruch zu lösen, indem Sie eine schriftliche Beschreibung des Anspruchs an die Adresse in Artikel (h) senden. Wir vereinbaren, nach Treu und Glauben über den Anspruch zu verhandeln. Gelingt es uns nicht, den Anspruch innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt dieser Beschreibung zu lösen, und haben Sie sich in diesem Zeitraum nach Treu und Glauben bemüht, den Anspruch direkt mit uns zu lösen, können Sie den Anspruch im Schiedsverfahren geltend machen.

c. Schiedsregeln und Forum: Das Schiedsverfahren unterliegt dem inländischen Schiedsrecht der Provinz, in der Sie wohnen, und den Schiedsregeln des ADR Institute of Canada, Inc. (<https://adric.ca/rules-codes/arbrules/>) („ADRIC-Regeln“). Schiedsanträge sind beim ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC“) einzureichen. Ihr Schiedsantrag ist außerdem bei der Rechtsabteilung von Signify einzureichen: Signify Canada Ltd., 281 Hillmount Rd, Markham, ON Canada L6C 2S3. Das Schiedsverfahren wird von einem einzigen Schiedsrichter durchgeführt (ausgewählt gemäß den ADRI-Regeln), der Rechtsanwalt oder ehemaliger Richter ist. Der Sitz des Schiedsverfahrens ist die Hauptstadt der Provinz Ihres Hauptwohnsitzes zum Datum des Inkrafttretens dieser Hue-Secure-Vereinbarung. Auf Ihren Wunsch kann die Schiedsverhandlung jedoch an einem Ort innerhalb von 45 Kilometern Ihres Hauptwohnsitzes stattfinden.

d. Befugnisse des Schiedsrichters: Der Schiedsrichter hat die ausschließliche Befugnis, jeden Streit über die Schiedsfähigkeit und/oder Durchsetzbarkeit dieser Schiedsklausel zu lösen, einschließlich jeder Anfechtung der Unangemessenheit oder jeder anderen Anfechtung, dass die Schiedsklausel oder diese Hue-Secure-Vereinbarung nichtig, anfechtbar oder anderweitig ungültig ist. Jede Entscheidung des Schiedsrichters ist endgültig und für jede der Parteien bindend und kann als Urteil bei jedem zuständigen Gericht vorgelegt werden.

e. Anwaltshonorare und -kosten: Wir vereinbaren, für die Zahlung des Saldos etwaiger anfänglicher Einreichungsgebühren nach den ADRI-Regeln verantwortlich zu sein, soweit dieser 200 \$ bei Ansprüchen von 75.000 \$ oder weniger übersteigt. Sofern der Schiedsrichter nicht feststellt, dass Ihr Anspruch unbegründet war oder zum Zweck der Belästigung erhoben wurde, vereinbaren wir, im Obsiegsensfall keine Anwaltshonorare und -kosten zurückzufordern.

f. VERZICHT AUF KOLLEKTIVKLAGEN. SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIG UND UNTER AUSSCHLUSS EINZELNER EINWOHNER DER PROVINZ QUEBEC VEREINBAREN DIE PARTEIEN, DASS BEIDE AUF DAS RECHT AUF EIN GESCHWORENENVERFAHREN VERZICHTEN UND DASS JEDE VON IHNEN ANSPRÜCHE GEGEN DIE ANDERE NUR AUF INDIVIDUELLER BASIS UND NICHT ALS KLÄGER ODER MITGLIED EINER GRUPPE IN EINER ANGEBLICHEN KOLLEKTIVKLAGTE GELTEND MACHEN KANN. GRUPPENSCHIEDSVERFAHREN UND KOLLEKTIVKLAGEN SIND NICHT ZULÄSSIG.

g. Ausnahmen vom Schiedsverfahren: Ungeachtet des Vorstehenden behält jede Partei das Recht, einen Streit von einem Gericht für geringfügige Forderungen behandeln zu lassen, sofern der Streit in dessen Zuständigkeitsgrenzen fällt. Ferner hindert Sie nichts in diesem Artikel daran, Anzeige zu erstatten oder einen Anspruch, Antrag oder eine Beschwerde bei einer zuständigen staatlichen oder Verwaltungsbehörde oder einem Gericht einzureichen.

h. Opt-out: Ungeachtet des Vorstehenden können Sie sich dafür entscheiden, Ihren Anspruch gerichtlich zu verfolgen, wenn Sie sich innerhalb von dreißig Tagen nach dem Datum, an dem Sie die Hue-Secure-Vereinbarung über unsere App akzeptiert haben, von diesem Artikel 9 abmelden. Sie können sich über „Canada Arbitration Opt-Out“ (onetrust.com) abmelden oder uns eine schriftliche Mitteilung mit Ihrem Vor- und Nachnamen und der ggf. genutzten E-Mail-Adresse senden an: Signify Canada Ltd., Attn:

Legal Department – Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out, 281 Hillmount Rd, Markham, ON Canada L6C 2S3. Wenn Sie sich von diesem Artikel abmelden oder wenn sich Artikel 9 als undurchsetzbar erweist, ist Artikel 9 insgesamt nichtig; in diesem Fall unterwerfen Sie sich unwiderruflich der persönlichen und ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte der Provinz Ontario.

h. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnen

Artikel 9 der Hue-Nutzungsbedingungen in Bezug auf die Hue-Secure-Vereinbarung wird vollständig ersetzt durch: STREITBEILEGUNG DURCH VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN; VERZICHT AUF KOLLEKTIVKLAGE. Dieser Artikel 9 gilt, wenn Ihr (i) Wohnsitz- oder Aufenthaltsland die Vereinigten Staaten ist; oder (ii) Ihr Wohnsitz- oder Aufenthaltsland nicht die Vereinigten Staaten ist, Sie jedoch einen Anspruch gegen uns in den Vereinigten Staaten geltend machen.

a. DIE HUE-SECURE-VEREINBARUNG UNTERLIEGT DEM RECHT DES BUNDESSTAATES NEW JERSEY, OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER BESTIMMUNGEN ZUR RECHTSWAHL ODER ZUM KOLLISIONSRECHT; UND (II) VEREINBAREN SIE UND WIR, AUF ALLE RECHTE ZU VERZICHTEN, ANSPRÜCHE VOR EINEM GERICHT ODER EINER JURY GELTEND ZU MACHEN ODER AN EINER KOLLEKTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN KLAGE TEILZUNEHMEN. JEDER ANSPRUCH, STREIT ODER JEDE STREITIGKEIT ZWISCHEN IHNEN UND UNS, DIE SICH AUS DER HUE-SECURE-VEREINBARUNG UND/ODER DEN HUE-SECURE-DIENSTEN ERGEBEN, WIRD AUSSCHLIESSLICH UND ENDGÜLTIG DURCH VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN BEIGELEGTE.

b. Bei allen Streitigkeiten müssen Sie uns zunächst die Gelegenheit geben, den Anspruch zu lösen, indem Sie eine schriftliche Beschreibung des Anspruchs an Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, und eine Kopie an die Rechtsabteilung von Signify unter derselben Adresse senden. Wir verhandeln nach Treu und Glauben. Gelingt die Lösung nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen, können Sie den Anspruch im Schiedsverfahren geltend machen.

c. Das Schiedsverfahren wird von der American Arbitration Association („AAA“) gemäß den jeweils geltenden Consumer Arbitration Rules und den Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (den „AAA Rules“) durchgeführt, sofern nicht durch diesen Artikel 9 geändert (die AAA Rules sind unter adr.org verfügbar). Insbesondere bestimmen die Consumer Arbitration Rules u. a.: dass Ansprüche online bei der AAA eingereicht werden; dass Schiedsrichter neutral sein müssen; dass die anfänglichen Einreichungsgebühren für den Verbraucher höchstens 200 \$ betragen; und dass der Verbraucher den Ort der Anhörung wählen kann.

d. Änderung der AAA Rules – Anwaltshonorare und -kosten: Wir vereinbaren, für die Zahlung des Saldos etwaiger anfänglicher Einreichungsgebühren nach den AAA Rules verantwortlich zu sein, soweit dieser 200 \$ bei Ansprüchen von 75.000 \$ oder weniger übersteigt.

e. VERZICHT AUF KOLLEKTIVKLAGEN. DIE PARTEIEN VEREINBAREN, AUF DAS RECHT AUF EIN GESCHWORENENVERFAHREN ZU VERZICHTEN UND ANSPRÜCHE NUR AUF INDIVIDUELLER BASIS GELTEND ZU MACHEN. GRUPPENSCHIEDSVERFAHREN UND KOLLEKTIVKLAGEN SIND NICHT ZULÄSSIG.

f. Das Recht auf ein Schiedsverfahren im Rahmen dieser Hue-Secure-Vereinbarung wird durch den Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 ff.) geschützt, und jedes Schiedsverfahren unterliegt diesem. Beide Parteien vereinbaren, dass die Beziehung zwischen den Parteien den zwischenstaatlichen Handel betrifft.

Ausnahmen vom Schiedsverfahren: Ungeachtet des Vorstehenden behält jede Partei das Recht, einen Streit von einem Gericht für geringfügige Forderungen behandeln zu lassen, sofern der Streit in dessen Zuständigkeitsgrenzen fällt und eine individualisierte Abhilfe angestrebt wird.

Version September 2025 – gültig ab App 5.

* Wird bei einer Lampe in den Spezifikationen eine „maximale“ Lumenzahl angegeben, so ist dies die maximale Lichtleistung der Lampe (Helligkeit bei 2700 K bei weißen Lampen bzw. 4000 K bei White-ambiance- oder White-and-color-ambiance-Lampen).

© 2018–2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. — Hue ist eine Marke von Signify. Diese deutsche Fassung ist eine Übersetzung des niederländischen Originals; im Zweifel gilt das Original.